

**Ноябрьский городской суд
Ямало-Ненецкого автономного
округа**

проспект Мира, д. 39, г. Ноябрьск,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
629805

телефон 35-30-39, 35-40-32

Е-mail: noyabrsky.ynao@sudrf.ru

«04» 15 мая г. № 259

На № _____ от « _____ » _____

№2а-859/2026 ~ М-475/2026

Региональная корпоративная
общественная организация
инвалидов «Центр информационной
поддержки «Таганай»
629804, г. Ноябрьск, ул. Рабочая,
д. 109-Б, кв.4

Департамент социальной защиты
населения ЯНАО
629008, г. Салехард, ул.
Подшибякина, д. 15

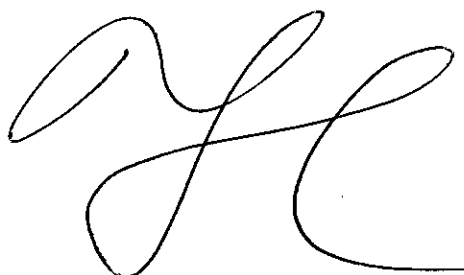
о направлении копии решения суда

В соответствии со ст. 182 КАС РФ направляю копию решения Ноябрьского городского суда от 16 апреля 2026 года по административному делу №2а-859/2026 по иску Региональной корпоративной общественной организации инвалидов Центр информационной поддержки «Таганай» к Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов, для сведения.

Приложение: копия решения от 16.04.2026 в 1 экз.

Судья

исп.: секретарь с/з Мишкевич А.С.
тел.: 8 (3496) 35-39-86, каб. 535



Е.Н. Тихонова

**Документ подписан
электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 743D7E13A9D4294522591E17632BE1D6
Владелец Тихонова Евгения Николаевна
Действителен с 03.09.2025 по 27.11.2026

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 апреля 2026 года

город Ноябрьск ЯНАО

Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа

в составе председательствующего судьи
при секретаре судебного заседания

Тихоновой Е.Н.
Мицкевич А.С.,

с участием: представителя административного истца Богдановского С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-859/2026 по иску Региональной корпоративной общественной организации инвалидов Центр информационной поддержки «Таганай» к Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов,

у с т а н о в и л :

представитель административного истца РКООИ ЦИП «Таганай» Богдановский С.В. обратился в суд с административным иском к Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) о признании незаконным бездействия, выразившегося в непредоставлении по запросу от 18 сентября 2025 года детализированной информации о бюджетных расходах на социальные услуги негосударственных поставщиков за 2024 год; необеспечении открытого доступа к указанной информации путем её обязательного опубликования на официальном сайте; не принятии решения по его обращениям об установлении экономически обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси», с возложением обязанности на департамент социальной защиты населения ЯНАО в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу, а именно, предоставить истцу запрашиваемую информацию в полном объеме; разместить в открытом доступе на своем официальном сайте детализированные отчеты о предоставлении субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг за 2024 год (в разрезе каждого поставщика и объема финансирования); рассмотреть обращение об установлении экономическим обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси» с обязательным учетом инфляции с момента последней индексации и реальной структуры затрат негосударственного поставщика и принять по нему мотивированное решение. В обоснование указав, он является поставщиком социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг ЯНАО, и оказывает услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» для инвалидов – членов организации и иных граждан. Собранные отзывы получателей подтверждают высокую востребованность и жизненную необходимость услуги «Социальное такси» среди граждан с особыми потребностями. В связи с существенным ростом затрат (ГСМ, запчасти, страхование, оплата труда) и отсутствие индексации с 2021 года, он неоднократно обращался в Департамент социальной защиты населения ЯНАО с требованиями: предоставить детализированную информацию о бюджетных расходах на социальные услуги, оказанные негосударственным поставщикам в 2024 года (в разрезе каждого поставщика); и пересмотреть тариф на услугу «Социальное такси», установленный Приказом Департамента от 25.12.2024 №202-ОД, и утвердить экономически обоснованный тариф с учетом реальных затрат и инфляций. В ответ на указанные обращения письмом от 29.09.2025 №89-02/11-09/6080 было отказано в предоставлении информации, письмом от 13.01.2026 8907/01-07-01/40 предоставлены разъяснения о порядке тарифообразования, отказ в предоставлении расчета тарифа, письмо от 14.01.2026 г. №89-02/11-09/82 подтверждено снижение тарифа с 2 300 до 884,40 руб., с ссылкой на рост поставщиков до 12, и письмом от 17.02.2026 г. №89-14/01-07-01/337 отказано в предоставлении детальной информации со ссылкой на п.6 ч. 1 ст.20 Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Исходя из содержания поступивших ответов следует, что Департамент признает факт снижения тарифа более, чем на 60%, но при этом не предоставил экономического обоснования нового тарифа, не учитывает представленные им (истцом) расчеты, отказывает в предоставлении публичной информации о расходовании бюджетных средств, ссылается на рост конкуренции, тогда как актуальные данные реестра опровергают этот довод, поскольку к 2026 году количество поставщиков сократилось до 7. В силу прозрачности бюджета, запрашиваемая им информация подлежала раскрытию. Увеличение доступных поездок с 48 до 96 в год не компенсирует падение тарифа, ранее годовое финансирование на одного получателя при полной реализации составляло $2\,300 \times 48 = 110\,400$ руб., при новом тарифе – $884,40 \times 96 = 84\,902,4$ руб., таким образом, совокупное финансирование сократилось на 23%, а переменные затраты (ГСМ, амортизация) выросли пропорционально пробегу, следовательно, услуга стала убыточной. Использование методики расчета тарифа, основанной на затратах государственных учреждений, без корректировки на рыночные

условия негосударственного сектора является дискриминационным и противоречит Федеральному закону №442-ФЗ и №189-ФЗ, а сами постановления №1306-П и №152-П, не могут служить оправданием необоснованного снижения тарифа. В рамках настоящего иска оспаривается бездействие по неприменению экономического подхода.

Представитель административного истца РКООИ ЦИП «Таганай» Богдановский С.В. в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в административном иске.

Представитель административного ответчика Департамента социальной защиты населения ЯНАО в судебном заседании участия не принимал, о времени и месте судебного заседания извещен надлежаще, представил письменные возражения (т.2 л.д.80-84).

Суд, заслушав лицо, участвующее в деле, исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в суде в порядке, установленном главой 22 настоящего Кодекса (статья 360 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается одно из следующих решений: 1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление; 2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными.

В силу приведенных правовых норм действия (бездействие), решение могут быть признаны незаконными при наличии одновременно двух условий: несоответствия действий (бездействия), решения нормативным правовым актам и нарушения такими действиями (бездействием), решением прав, свобод и законных интересов административного истца. В случае отсутствия указанной совокупности суд отказывает в удовлетворении заявления о признании решения, действия (бездействия) незаконными.

Как следует из материалов дела, согласно информации Реестра поставщиков социальных услуг ЯНАО РКООИ ЦИП «Таганай» включен в указанный реестр в качестве поставщика социальных услуг в муниципальном образовании г.Ноябрьск, а также поставщика услуги «социальное такси».

В соответствии с п.4 Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденным Постановлением Правительства ЯНАО от 29.09.2014 N 750-П формирование и ведение реестра осуществляется департаментом социальной защиты населения автономного округа в электронном виде на основании сведений, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными, открытыми и размещаются на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://dszn.yanao.ru>) (далее - сеть Интернет) (п.5 Порядка).

В соответствии с п.6 Порядка включение поставщиков социальных услуг в реестр осуществляется на добровольной основе.

Аналогичные положения изложены в статье 25 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Установлено, что 18 сентября 2025 года (иск №096) в адрес Президента Российской Федерации председателем РКООИ ЦИП «Таганай» Богдановским С.В. направлено обращение о системных нарушениях в социальной сфере ЯНАО и саботаже поручений Президента Российской Федерации, в содержании которого имеются ссылки на необоснованное снижение тарифа на социальные услуги, сокрытие хищения 109 000 000 руб. бюджетных средств (учитывая расхождения с опубликованными данными Минтруда и Департамента социальной защиты ЯНАО), не опубликовании объемов бюджетного финансирования социальных услуг со ссылкой на Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также не исполнении поручений Президента Российской

Федерации, поскольку включение коммерческих организаций в отчетности имеет формальные основания, и составляет не более 5%. В указанном обращении председателем РКООИ ЦИП «Таганай» заявлена просьба об обеспечении права получателя на надлежащее оказание им государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере путем обоснованного финансирования негосударственных поставщиков услуг социального такси в ЯНАО; компенсировать убытки поставщикам соцтакси за 2025 года по тарифу 2 621,86 руб. за услугу, предоставить и опубликовать детализацию бюджета за 2022-2024 г.г. по финансированию негосударственных поставщиков соцуслуг в ЯНАО согласно приложению (т.1 л.д. 14-17).

В ответ на указанное обращение Департаментом социальной защиты населения ЯНАО 13 января 2026 года исх.№89-07/01-07-01/40 дан ответ из содержания которого следует, что в рамках действующих порядков предоставления субсидий в целях возмещения затрат поставщикам социальных услуг, некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги в соответствии со стандартами оказания услуг, не ограничены в возможности обращения в уполномоченную организацию за финансированием в пределах предусмотренных средств, поэтому объем средств, направляемых на финансирование негосударственных поставщиков социальных услуг, напрямую зависит от количества граждан, обслуживаемых данными поставщиками. Порядок утверждения тарифов определен постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2015 №1306-П, исходя из которого, подушевые нормативы финансирования социальных услуг в ЯНАО рассчитывается Департаментом социальной защиты населения ЯНАО исходя из прямых и косвенных расходов организаций социального обслуживания на предоставление социальных услуг, сложившихся за период (не менее одного года), предшествующий расчетному, с применением индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и услуги и (или) параметров индекса расходов, предусмотренных порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЯНАО и проектов окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а предоставление расчета тарифа на социальные услуги поставщикам социальных услуг действующим законодательством не предусмотрено (т. 1 л.д.10-13).

Кроме того, по результатам рассмотрения видеообращения, направленного в рамках «Прямой линии Президента Российской Федерации – 2025» в рамках компетенции, 19 февраля 2026 года департаментом социальной защиты населения ЯНАО дан ответ исх.№ 89-07/01-20/1216, согласно которому заявителю дано разъяснение о том, что тариф на социальную услуг «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в 2019 году был установлен на уровне 2 300 руб. для поставщиков муниципального образования г.Ноябрьск в рамках пилотного проекта в условиях отсутствия конкуренции, с целью её развития и покрытия расходов поставщика при большом охвате получателей. В контексте динамичного развития сектора негосударственных поставщиков социальных услуг наблюдается значительный рост числа организаций, предоставляющих услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси», к 2025 году показатель количества поставщиков увеличился с 3 до 12, при этом, в г.Ноябрьске функционирует 4таких поставщика. В связи с указанной динамикой, был пересмотрен механизм финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением данной услуги, внедрен унифицированный подход, аналогичный тому, который применяется к другим социальным услугам в рамках порядка предоставления субсидий из окружного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.06.2021 №557-П, количество поездок, доступных для получателя в год, согласно внесенным изменениям, увеличено с 48 до 96, а проведенные изменения направлены на обеспечение стандартизации и превышения эффективности системы социального обслуживания, что способствует более равномерному распределению ресурсов и улучшению качества предоставляемых услуг. Финансирование негосударственных поставщиков социальных услуг осуществляется при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидий между уполномоченным организацией и получателями субсидии, а также подтвержденного факта оказанных получателем услуг получателями социальных услуг, актов приемки предоставленных услуг либо подтверждение оказанных услуг с использованием Единой карты жителя Ямала. Опубликование сведений о распределении средств субсидий в разрезе негосударственных поставщиков социальных услуг законодательством не предусмотрено, тогда как на официальном сайте Департамента финансов ЯНАО содержится отчетность об исполнении бюджета 2024 года. Специальным правовым статусом для проведения анализа деятельности государственного органа в части проверки соответствия расходов требованиям Федеральных законов от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальной заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» поставщики социальных услуг не наделены, в связи с чем, предоставление информации, содержащей детализацию бюджетных расходов на социальные услуги, представленных негосударственным поставщикам, для целей указанных в обращении, не предусмотрено. Аналогичные разъяснения давались заявителю аппаратом Губернатора ЯНАО, Департаментом финансов ЯНАО и департаментом социальной защиты населения ЯНАО (от 17.06.2025 №89-02/11-09/3675, от 07.08.2025 №89-07/01-07-00/6377, информационная справка от 07.08.2025 №89-02/11-09/4781, информационная справка от 08.08.2025 №89-02/11-09/4828, от 29.08.2025 №89-29/01-07/2748) (л.д.15-17 т.2).

В судебном заседании представитель административного истца Богдановский СВ. неоднократно и последовательно указывал, что предметом спора является именно ответ, предоставленный Департаментом социальной защиты населения ЯНАО на обращение Президенту Российской Федерации.

Истцом оспаривается ответ Департамента социальной защиты в части непредоставлении детализированной информации о бюджетных расходах на социальные услуги негосударственных поставщиков за 2024 год;

необеспечении открытого доступа к указанной информации путем её обязательного опубликования на официальном сайте; не принятии решения по его обращениям об установлении экономически обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси».

Вместе с тем, совместно с административным иском заявителем представлен ряд обращений в различные органы государственной и исполнительной власти и полученные на них ответы, содержащие разъяснения по существу поставленных вопросов, которые предметом рассмотрения в настоящем административном иске не являются, однако, содержат информацию, касающуюся предмета проверки по настоящему административному иску.

В соответствии с положениями, изложенными в Федеральном законе 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ) оказание социальных услуг осуществляется, в частности, на основании договора об их предоставлении, заключенного между поставщиком социальных услуг, и гражданином, или его законным представителем, существенным условием которого являются положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость услуги в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.

В каждом субъекте формируется регистр получателями социальных услуг на основании данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются: средства бюджетов и бюджетной системы Российской Федерации; благотворительные взносы и пожертвования; средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату; доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники (статья 30 Федерального закона 28.12.2013 №442-ФЗ).

Размер и порядок выплаты компенсации определяются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (часть 8 статьи 30 Федерального закона 28.12.2013 №442-ФЗ).

В соответствии с частью 9 статьи 30 Федерального закона 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» финансовое обеспечение предоставления социальных услуг в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере социального обслуживания осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальной услуги за плату или частичную плату.

Статьей 8 Федерального закона 28.12.2013 №442-ФЗ установлены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания, в числе которых утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальной услуги; установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (пункты 10 и 11).

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 №1306-П утвержден Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее – Порядок №1306-П).

В соответствии с пунктом 2 Порядка №1306-П тарифы на социальные услуги утверждаются департаментом социальной защиты населения автономного округа для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа, на основании установленных подушевых нормативов финансирования социальных услуг, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные тарифы были утверждены Приказом Департамента социальной защиты ЯНАО от 25.12.2024 №202-ОД.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Департамента социальной защиты населения ЯНАО с РКООИ ЦИП «Таганай» заключены соглашения о предоставлении субсидий из окружного бюджета поставщику социальных услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг ЯНАО, но не участвует в выполнении государственного задания (заказа), в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением социальных услуг от 29 декабря 2023 года №24-24, и о предоставлении субсидии из окружного бюджета в целях финансирования обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в сфере социального обслуживания от 02 февраля 2025 года №32-24. (<https://dszn.yanao.ru/documents/active/374446/>).

РКООИ ЦИП «Таганай» не является организацией, находящейся в ведении автономного округа, а в соответствии с уставом является самоуправляемым некоммерческим объединением инвалидов.

Исходя из положений Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ, негосударственный поставщик социальных услуг вправе установить тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, которые могут быть выше тарифов, установленных в автономном округе для государственных поставщиков.

В этом случае, разница тарифа, установленная негосударственным поставщиком социальных услуг подлежит компенсации за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за

плату или частичную плату, а также источниками дохода негосударственных поставщиков могут быть иные средства, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.06.2021 №557-П утвержден Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), связанных с предоставлением социальных услуг.

Кроме того, Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.12.2022 №1325 утвержден порядок предоставления из окружного бюджета субсидии в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в сфере социального обслуживания.

При расчете размера субсидий согласно Порядкам №557-П и №1325-П, применяются тарифы, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств (департаментом) для организации социального обслуживания, находящейся в ведении автономного округа, расположенной в муниципальном образовании в автономном округе, котором поставщик социальных услуг (исполнитель услуг) предоставляет данные услуги.

Субсидии, предоставляемые согласно указанным Порядкам, имеют компенсационный характер и направлены на возмещение расходов, связанных с оказанием социальных услуг, рассчитанных на основании тарифов на социальные услуги, исходя из прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг, в пределах объема, установленного стандартами социальных услуг, утвержденными постановлениями Правительства ЯНАО от 25.12.2014 №1087-П.

Из анализа указанных норм права следует, что Департамент социальной защиты населения ЯНАО не обладает полномочиями по установлению тарифов на социальные услуги организациям негосударственного сектора, а обладает лишь полномочиями в части утверждения порядка предоставления социальных услуг..

Отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информации к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления урегулированы Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ)

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2009 года N 8-ФЗ доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий государственными органами, органами местного самоуправления.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «установлено, что государственные органы, органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности используют сеть "Интернет", в которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

Согласно пункту 1 статьи 19 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.

Перечни информации о деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации утверждаются в порядке, определяемом субъектами Российской Федерации (часть 6 статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ).

Согласно пунктам 2 и 3 Постановления Правительства ЯНАО от 01.12.2022 №1153-П «Об организации доступа к информации о деятельности Правительства ЯНАО и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ЯНАО», перечень информации о деятельности исполнительного органа утверждается приказом исполнительного органа автономного округа в соответствии с типовым перечнем информации о деятельности исполнительных органов ЯНАО, размещается на официальном сайте исполнительного органа.

Приказом Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 20.01.2023 №2-ОД «Об организации доступа к информации о деятельности департамента социальной защиты населения ЯНАО и подведомственных государственных организаций» утвержден Перечень информации о деятельности департамента социальной защиты населения ЯНАО, размещаемой на официальном сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО..

Пунктом 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ предусмотрено, что информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос, в частности, о проведении анализа деятельности государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

В ранее направленных в адрес истца ответах, указывалось о размещении отчетности об исполнении бюджета за 2024 года на официальном сайте Департамента финансов ЯНАО.

Вместе с тем, опубликование сведений о распределении средств субсидий в разрезе негосударственных поставщиков социальных услуг, законодательством Российской Федерации, не предусмотрено, а сам Департамент социальной защиты населения ЯНАО не обладает полномочиями по установлению тарифов на социальное обслуживание негосударственного сектора.

Частью 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации установлено, если суд признает оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, он принимает решение об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействие) незаконными и обязывает административного ответчика устранить нарушение прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению.

При отсутствии совокупности условий для признания оспариваемых решений, действий (бездействия) незаконными, предусмотренных частью 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судом принимается решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В рассматриваемом деле необходимая совокупность условий для удовлетворения требований административного истца, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации судом не установлена.

На основании вышеизложенного, административное исковое заявление подлежит оставлению без удовлетворения в полном объеме.

Руководствуясь статьями 175 - 180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

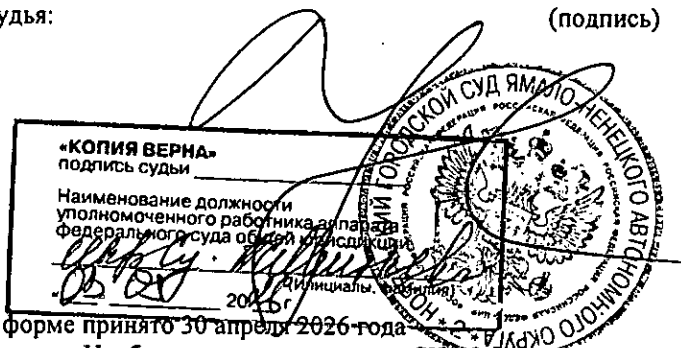
в удовлетворении административного иска Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Таганай» о признании незаконным бездействий Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, выразившихся в непредоставлении по запросу от 18.09.2025 детализированной информации о бюджетных расходах на социальные услуги негосударственных поставщиков за 2024 год, необеспечении открытого доступа к данной информации путем опубликования на сайте, непринятии решения об установлении экономически обоснованного тарифа на услугу «Социальное такси», отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Суд Ямало-Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путём подачи жалобы через Ноябрьский городской суд.

Кассационные жалоба, представление на решение суда могут быть поданы в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления путем подачи жалобы через Ноябрьский городской суд.

Председательствующий судья:

(подпись)



Решение в окончательной форме принято 30 апреля 2026 года

Подлинник решения находится в Ноябрьском городском суде ЯНАО в административном деле № 2а-0859-2026.